ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesinin içeriğinde bulunan ibareler, tanımlar ve kısaltmalar karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir.

Şirket : Text to Next Teknoloji Anonim Şirketi

Kullanıcı: : Uygulamaya çevrimiçi ortamdan erişen kayıtlı her gerçek ve tüzel kişi

Üye : Bir Zaman Kapsülü veya Hizmet talep eden gerçek veya usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir kişi tarafından temsil edilen tüzel kişi platform kullanıcıları

Zaman Kapsülü: Üyeler tarafından satın alınan ya da hukuka uygun şekilde üyelerin uhdesinde bulunan; Uygulamaya girmek ve Hizmetler'den yararlanmak için üzerinde karekod (QR) bulunan fiziki ürün

Sözleşme : Taraflar arasında kurulan Üyelik Sözleşmesi

Uygulama : Mobil uygulama, web sitesi ve entegre API dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir Cihazdan erişilebilen ve Hizmetlere erişim sağlayan her türlü internet uygulaması

Hizmetler : Üyelere Zaman Kapsül'ü ve Uygulama aracılığıyla sunulan bütün Hizmetler.

2. Taraflar

2.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, merkezi Caddebostan Mahallesi, Ogün Sokak, San. No: 1, İç Kapı No: 14, Kadıköy/İSTANBUL adresinde bulunan Text to Next Teknoloji Anonim Şirketi tarafından işletilen mobil veya Şirket tarafından sonradan geliştirilebilecek web tabanlı uygulamalarda ve internet sitesinde, üye kaydı yapmak suretiyle Uygulamada sunulan Hizmetlerden faydalanmak isteyen kişiler arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

3. Sözleşmenin Konusu

3.1. İşbu Sözleşmenin konusu Uygulamaya üye olan kullanıcının Hizmetlerden faydalanma şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Üye, uygulamada bulunan formlar vasıtasıyla üye kaydını yaparak Hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme'nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

4. Üyelik Hizmeti Kullanım Koşulları

4.1. Uygulamaya üye olmak için üyelik kayıt formunda bulunan bilgilerin eksiksiz doldurulması ve üyelik kaydı yapacak kişinin 13 yaşını doldurmuş olması gerekir. Üye, Uygulamadaki ilgili formlar üzerinden kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kaydolur. İşbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile Üye, mailini ve şifresini girerek Uygulamayı kullanabilir.

4.2. Üyelik işlemi tamamlanmadan, Üyelik Sözleşmesi'nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.3. Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda) bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Uygulamanın Kullanımı

5.1. Hizmetlere erişebilmek için Üyenin onaylı bir cihazının aşağıdaki özellikleri taşıması ve bir Hesap oluşturması gerekmektedir.

5.2. Üyeler, Hesaplarını oluşturmak için Uygulama aracılığıyla Şirket tarafından verilen talimatları takip edecek ve gerekli kimlik bilgilerini (ad, soy ad, telefon, mail vs.) doğru, anlaşılır ve gerçeğe uygun olarak sağlayacaktır.

5.3. Üye, herhangi bir değişiklik olması durumunda kimlik bilgilerini Uygulama üzerinden derhal güncelleyecektir. Sağlanan verilerin gerçekdışı, eksik veya yanlış olduğunun kanıtlanması durumunda Üye bu hataları düzeltene kadar Şirket, Üyenin Hizmetlere erişimini askıya alma hakkını saklı tutar.

5.4. Üye, giriş bilgilerini gizli tutacak ve üçüncü şahıslara iletmeyecektir. Kayıp, hırsızlık veya herhangi bir dolandırıcılık veya giriş bilgilerinin unutulması durumunda Üye, e-posta yoluyla bildirimde bulunarak veya Uygulamada belirtilen yetkili destek ekibiyle iletişime geçerek Şirketi derhal bilgilendirecek ve kimliğine ilişkin gerekli olabilecek kanıtları sağlayacaktır. Şirket, Üyenin talebini derhal işleme koyacak ve gerekirse yeni giriş bilgileri gönderecektir.

5.5. Uygulamanın Üye olarak kullanımı işbu Sözleşmenin kabulüne tabidir. Üyeler, Hesaplarını oluştururken "*Üyelik Sözleşmesini kabul ediyorum*" seçeneğine tıklamalıdır. Üyeler ancak bu kabul sonrasında Uygulama tarafından sunulan Hizmetlere erişebilir ve bir hesap oluşturabilir. Bir Üyenin burada belirtilen yükümlülüklerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda Şirket, Üyenin hesabını veya Hizmetlere erişimini askıya alma veya sonlandırma hakkını saklı tutar ve Üye bu durumda herhangi bir geri ödeme, alacak veya tazminat hakkına sahip olmaz.

5.6. Şirket, özellikle Uygulama tarafından sunulan işlevlerin gelişmesi veya Hizmetlerin çalışma kuralları nedeniyle işbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklik, her Üyenin Hizmetleri kullanmak için okuması ve kabul etmesi gereken sözleşmenin değiştirilmiş metninin Uygulama aracılığıyla kullanıma sunulmasından hemen sonra yürürlüğe girecektir. Bir Üye, Sözleşmede yapılan değişikliğe itiraz ederse Uygulamayı ve Hizmetleri kullanmaktan kaçınmalıdır.

5.7. Üyenin işbu Sözleşmeyi kabul etmesi üzerine Üye ile Şirket arasında Uygulama ve Hizmetleri üye olarak kullanma lisansıyla ilgili olarak süresiz bir elektronik sözleşme imzalanır.

6. Üye'nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Üye, üyelik kayıt işlemlerini yerine getirdikten sonra Uygulamadaki Hizmetlerden faydalanırken işbu sözleşme içerisindeki şartlara, Sözleşme'de yer alan kullanım koşullarına ve Uygulamanın ilgili yerlerindeki kurallara uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.2. Üye, Uygulama dahilinde beyan ettiği bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye tarafından dilediği zaman üyelik panelinden güncellenebilecek bu bilgilerin, Şirket tarafından doğru ve hukuka uygun olduğunu garanti etme yükümlülük veya sorumluluğu yoktur. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin hatalı olmasından dolayı doğabilecek zararlardan Şirket sorumlu değildir.

6.3. Üye'nin Uygulama kapsamında sunulan Hizmetlerden faydalanmak amacıyla sisteme girerken giriş bilgilerini güvenli tutması ve üçüncü kişilerle paylaşmaması kendi sorumluluğundadır. Sisteme girerken Üye'nin şahsi ihmal ve kusurlarından dolayı kaynaklanacak zararlardan Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

6.4. Üye, Uygulama kapsamında sunulan Hizmetlerden yararlanırken hukuka uygun amaçlarla işlem yapar. Üye'nin Uygulama dahilinde yaptığı tüm işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.5. Uygulamaya erişimde Üye, aşağıdaki eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder:

- Uygulamaya yasa dışı amaçlarla ve/veya Taraflardan herhangi birinin yahut üçüncü kişilerin itibarına ve imajına zarar verme amacıyla erişmek ve/veya kullanmak ve daha genel olarak fikri mülkiyet ve kişilik hakları başta olmak üzere, Şirket ve/veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmek,

- Uygulamaya zarar verecek şekilde, tek seferde yüksek miktarda veri yüklemek; kullanım koşullarına aykırı olarak uygulamaya resim, fotoğraf, video, ses dosyası ve sair içerik yüklemek,

- Uygulamanın tamamını veya bir kısmını, özellikle ticari ve/veya toplu ve/veya kişisel amaçlarla Şirket tarafından izin verilmeyen bir biçimde ve/veya ortamda yeniden kullanmak,

- Uygulama tarafından sağlanan Hizmetleri Şirket tarafından izin verilmeyen amaçlarla kullanmak,

- Uygulamaya ve/veya Hizmetlere erişimi veya bunların kullanımını sınırlamak veya sınırlamaya çalışmak,

- Uygulamanın içeriğinin herhangi bir ifadesini veya öğesini değiştirmek,

- Virüsler, truva atları, solucanlar, saatli bombalar, tuş kaydediciler, casus yazılımlar, reklam yazılımları veya herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının çalışmasını olumsuz yönde etkilemek üzere tasarlanmış diğer zararlı programlar veya benzer bilgisayar kodları içeren herhangi bir veriyi bilerek iletmek, göndermek veya yüklemek

6.6. Bu yükümlülüklerden ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi birinin Üye tarafından ihlal edilmesi durumunda Şirket, Üyenin Uygulamaya erişimini tek taraflı ve önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme ve ilgili makamlara bildirimde bulunma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

6.7. Üye, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Şirket'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; Şirket'in, Üye'nin sözleşmeye aykırı

davranışları nedeniyle kamu kurum ve kuruşları ve/veya üçüncü kişilere ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkı saklıdır.

7. Şirket'in Hak ve Yükümlülükleri

7.1. Şirket, Uygulamada sunulan Hizmetleri ve içerikleri gerekli gördüğünde değiştirebilme hakkını haizdir.

7.2. Şirket, kanundan doğan haklarının yanında Üye'nin Uygulamayı kullanımında veya alışveriş işlemlerinde, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Uygulamanın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi halinde, Üye'nin Şirket kampanyalarının, satış işlemlerinin ve sisteminin veya Uygulamanın herhangi bir teknik açığından faydalanarak Şirket'e zarar vermesi, haksız menfaat sağlaması ve kötüye kullanması halinde, yanlış, eksik, yanıltıcı veya kanun ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olmayan bilgilerin Uygulamaya kaydedilmesi halinde Üye'nin kullanımını durdurabilir, üyeliğine son verebilir ve/veya işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshedebilir.

7.3. Şirket, Uygulamada yer alan üyelik bilgilerini veya üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini, üyelerin güvenliğinin sağlanması, Uygulama yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve Uygulamada sunulan Hizmetlere yönelik istatistiki değerlendirmeler için bir veritabanında muhafaza edip kullanabilir. Şirket'in, üyelere herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyelerin sisteme girdikleri bilgi ve içerikleri üyeler dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve gerekli gördüğünde silme hakkı saklıdır.

7.4. Şirket, Üye'nin üyelik kayıt işlemleri dolayısıyla paylaşmış olduğu bilgileri Kişisel Verileri Koruma ve Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metninden ulaşılabilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin ilke ve şartlar dahilinde toplar, depolar, saklar, işler ve imha eder. Şirket, işbu verileri Uygulama dahilinde işleme faaliyeti haricinde hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir.

7.5. Şirket tarafından üyelerden talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesinden dolayı ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluklar Üyelere aittir.

8. Gizlilik ve Fikri Mülkiyet

8.1. Şirket, üyelerle ilgili bilgileri Uygulamada yer alan ve üyeliğin oluşturulabilmesi için üyelerin onayına sunulan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası kapsamında ve işbu sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen durumlar halinde kullanabilir.

8.2. Üye, Uygulama kullanımında Şirket nezdindeki ve/veya üçüncü kişilere ait şahsi haklara, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resim, metin, vs. görsel ve işitsel imgeleri çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını, yeniden satmayacağını, bunlardan türemiş çalışmalar yapmayacağını, paylaşmayacağını ve sergilemeyeceğini taahhüt eder. Üye, Uygulamadan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz. Uygulama sayfalarında, tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımların her hakkı Şirket'e aittir; kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

8.3. Üye'nin, Uygulama aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullanması halinde kullanılan karta ilişkin finansal bilgiler, banka altyapısı üzerinden işlenmekte

olup Şirket hiçbir surette üyelerin kredi kartı bilgilerine ilişkin finansal verilerini toplamamakta, işlememekte ve saklamamaktadır.

8.4. Şirket, işbu sözleşme ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili yasal düzenlemeler kapsamında, üyeliğe bağlı olan bilgileri, sözleşme süresince veya sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek kaydıyla pazarlama faaliyetleri doğrultusunda kullanma hakkına sahiptir.

9. Yasal Yollar

9.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki meselelerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacak olup işbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğacak her türlü hukuki meselelerin çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Tebligat

10.1. Tüm hukuki bildirimler ve ilgili tebligatlar için üyelerin üye kaydı işlemlerini gerçekleştirirken temin ettikleri adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır. Bu doğrultuda, Üye'nin üyelik kayıt işlemleri dahilinde bildirdiği e-posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir. Adres veya iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda üyeler bu değişikliği derhal Şirket'e bildirmekle yükümlüdür, aksi halde bu adrese yapılan bildirimler geçerli olacak ve tebliğ olunmuş sayılacaktır. Üye'nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın Şirket tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra Üye'ye ulaştığı kabul edilir.

11. Tadil ve Fesih

11.1. Şirket, işbu sözleşmeyi kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda üyelere Uygulama üzerinden gerekli duyuruda bulunmak ve Uygulama üzerinden hesabına ilk girişte Üye'den onay almak suretiyle değiştirebilir. İşbu sözleşme, Üye'nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez. İşbu sözleşme, Üye Uygulamaya üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra geçerlilik kazanır. Üye'nin üyeliğinin geçici olarak veya tamamen durdurulması ya da Üye'nin kendi rızasıyla üyeliğinin sonlandırılmasıyla sona erer.

11.2. Üye'nin, üyeliğini iptal etme veya hesap silme talebi olması halinde, bilgi@texttonext.com adresinden Şirket ile iletişime geçebilir.